

【별표1의3】

군 어린이집 위탁체 계약서 표준안(제20조 관련)

군 어린이집 위탁운영 계약서(법인용)

「영유아보육법」 제14조 및 동법 시행령 제20조 규정에 의하여 설치한 000부대 직장보육시설(이하 "000 어린이집"이라 한다)의 효율적인 운영을 위하여 000부대(이하 "위탁자"이라 한다)는 000법인(이하 "수탁자"이라 한다)에게 운영을 위탁함에 있어, 다음과 같이 위탁 계약을 체결하고, 계약체결의 증명 및 제 의무를 성실히 수행하기 위하여 계약서 2부를 작성하여 상호 서명 날인하고 각 1부씩 보관한다.

제1조(목적)

본 계약은 "위탁자"가 설치한 직장 어린이집 운영 업무를 "수탁자"에게 위탁함에 있어 필요한 사항 및 양 기관의 권리와 의무를 규정함을 목적으로 한다.

제2조(위탁시설)

"위탁자"는 다음 시설의 운영을 "수탁자"에게 위탁한다.

- ① 시 설 명 : 000 어린이집
- ② 시설위치 : 000 000 000번지, 000 어린이집
- ③ 시설규모 : 000㎡
- ④ 보육정원 : 00명

제3조(위탁기간)

- ① 위탁기간은 0000. 00. 00. ~ 0000. 00. 00일까지로 한다.
- ② "수탁자"는 위탁기간 만료로 재계약하고자 할 경우에는 만료일 90일 이전에 "위탁자"에게 서면으로 신청 후 계약내용 및 조건에 대해 상호 협의가 이루어진 경우 위탁자의 부대 심의를 통해 위탁운영을 연장시킬 수 있다.
- ③ "수탁자"는 위탁기간이 만료되는 경우에도 특별한 사정이 없는 한, 양 당사자의 협의에 따라 "위탁자"가 다른 위탁기관과 위탁계약을 체결하기 전까지 위탁운영을 계속하여야 한다.
- ④ 위탁기간 중 법령의 개폐 및 제정으로 인하여 위탁기간 변경, 어린이집 폐쇄 등의 사유가 발생한 때에는 「영유아보육법」, 「아동복지법」, 보건복지부 「보육사업 안내지침」에 따른다.

제4조(보육시간)

- ① 보육시간은 평일 07:30~19:30으로 하고, 위탁 부대의 하·동절기 근무 시간, 훈련 등의 부대사정으로 보육시간 변경 또는 연장이 필요하여 "위탁자"가 평일 연장보육을 요구 시에는 상호 협의하여 결정한다.
- ② 토요일과 공휴일, 국군의 날은 휴원한다(근로자의 날은 정상 근무한다) 다만, "위탁자"가 필요하다고 인정할 때에는 상호 협의하여 결정한다.
- ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 재난·재해 및 이에 준하는 긴급상황이나 훈련 및 감사 등 특별한 경우에는 "위탁자"의 판단에 따라 별도의 연장 보육을 실시할 수 있다.
- ④ 아동 보육상 필요한 경우 이외의 기타 보육시간 변경 또는 휴원을 하는 경우에는 사전에 "위탁자"와 협의하여야 한다.

제5조(보육대상 및 입소 순위)

- ① 보육대상은 000부대 및 00지역에 근무하는 군인 및 군무원의 자녀로 취학 전 아동(만 6세 미만)을 보육하는 것을 원칙으로 한다.
- ② 우선순위는 「군 어린이집 관리·운영 훈령」 및 각 군 규정(지침)에서 정하는 바에 따른다.

제6조(운영방법 및 보육내용)

- ① "수탁자"는 「영유아보육법」, 「아동복지법」, 보건복지부 「보육사업 안내지침」에 따라 어린이집을 성실히 운영하여야 한다.
- ② "수탁자"는 보육아동에 대해 양질의 보육서비스를 제공하고 보육 프로그램의 개발 및 시범실시를 위해 적극 노력하여야 하며, "위탁자"는 예산의 범위 내에서 이를 지원할 수 있다.
- ③ "수탁자"는 위탁운영자 선정 시 제출한 제안서의 내용을 지키도록 노력하여야 하며, 협의한 지원사항을 성실히 이행하여야 한다.
- ④ "위탁자"와 "수탁자"는 운영방법과 보육내용상 문제가 있다고 판단되는 경우 "수탁자"와 협의할 수 있다.

제7조(비용의 징수 등)

"수탁자"는 학부모에게 별도의 비용을 징수하지 않음을 원칙으로 하되, 비용을 징수할 경우 『어린이집 운영위원회』의 결정을 통한 학부모 협의 및 사전 안내 절차를 거친 후 결정하고 "위탁자"의 승인을 받아야 한다.

제8조(교직원 관리)

- ① 임명 및 해임은 다음 각 호에 따른다.
 1. 어린이집 원장 및 보육교사, 그 밖의 교직원은 「영유아보육법」 및 보건복지부 「보육사업 안내지침」에 있는 자격을 갖춘 자에 대하여 "수탁자"가 주관하여 임명하되, 사전에 "위탁자"에게 보고하여야 한다.
 2. 원장은 "수탁자"가 임명하고, "위탁자"에게 승인받고, 이하 교직원의 임명은 "수탁자"에게 위임한다. 다만, 고용안정과 영·유아 정서 안정을 위해 보육교사는 가급적 1년 이상 근무하게 하여야 하며, 1년이 되기 전에 면직하는 경우에는 반드시 "위탁자"가 확인할 수 있도록 한다.
 3. "수탁자"는 어린이집 교직원의 업무전반에 대해 평가하고 관리하여야 한다.
 4. "수탁자"는 어린이집 교직원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 교직원을 해임하여야 한다. 이 경우 인사위원회 개최 여부 및 해임 여부를 즉시 "위탁자"에게 보고하여야 한다.
 - 가. 자격기준에 미달되는 경우
 - 나. 아동학대행위를 한 경우
 - 다. 업무를 소홀히 하여 보육아동에게 정신적 또는 신체적 피해가 발생한 경우
 5. 어린이집 교직원 결원 시 1개월 이내에 신규교직원을 채용하여야 한다.
- ② 교직원 자격기준 및 인원 편성은 다음 각 호에 따른다.
 1. 원장 및 보육교사의 자격기준은 「영유아보육법」 제21조 및 동법 시행령 제 21조에 의한다.
 2. 보육교직원 및 그 밖의 인력 배치기준은 「영유아보육법」 제17조 및 동법 시행규칙 제10조에 따른다.
 3. 보육교직원 수는 제8조 제2항을 기준으로 하되, 학년도 초에 해당연도의 보육 아동 현원에 따라 학급을 조정할 수 있다.
- ③ 교직원 임금에 관한 사항은 다음 각 호에 따른다.
 1. 보육교사 급여지급은 0군본부 기준을 적용한다.(최신 변경지침 적용)
 2. 보건복지부 장관이 정한 당해연도 보육교사 호봉별 인건비 기준에 따라 지급하며, 근로계약서 갱신 시 상호 협의하여 적용한다.
- ④ 어린이집 교직원은 연수 및 보수교육을 성실히 이수하여야 하며 "수탁자"는 교육기회를 부여하여야 한다.

제9조(급식)

- ① 어린이집의 원장은 「영유아보육법」 제33조 및 동법 시행규칙 제34조, 보건복지부 「보육사업 안내지침」에서 정하는 바에 따라 균형있고 위생적이며, 안전한 급식을 실시하여야 한다.
- ② 영유아에 대한 급식은 영양사가 작성한 식단에 따라 보육시설에서 직접 조리하여 공급하는 것을 원칙으로 한다.
- ③ 보육아동의 모든 식자재는 가급적 국내산을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 매일 식단은 원산지 표시를 의무화하여 학부모에게 공지한다.

제10조(위생 관리)

- ① 어린이집 전 시설은 매일 정기소독을 실시하여야 한다.
- ② 모든 음식물류는 검수하고 유통기한을 매일 확인하도록 한다.
- ③ 모든 교직원은 보육실, 부속실, 조리실, 화장실 등의 위생상태를 수시로 확인 및 점검하여야 한다.
- ④ 모든 조리 및 보조기구는 살균 소독이 가능한 장비로 구비하고 정기점검을 실시하여야 한다.
- ⑤ 침구류, 놀이기구, 장난감 등 원아의 사용물건은 정기적으로 세척하여 청결을 유지하여야 한다.

제11조(시설관리)

① "수탁자"는 위탁운영기간 중에 모든 시설물과 기타 재산을 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여 관리하여야 한다.

② "수탁자"는 천재지변 등 불가항력적인 사유를 제외한 "수탁자"의 고의 또는 과실로 재산상의 손해가 발생하였을 때에는 "수탁자"의 비용으로 즉시 복구하여 보육사업에 지장이 없도록 하여야 하고, 복구할 수 없는 경우 이를 금전으로 배상하여야 한다.

③ "수탁자"는 "위탁자"의 승인없이 시설을 목적 이외에 사용하거나 위탁사업에 대한 권리의 양도, 대여 등의 행위를 할 수 없다.

④ "수탁자"는 위탁운영을 이유로 연고권 * 등의 주장을 할 수 없으며, 「영유아보육법」, 「아동복지법」, 보건복지부 「보육사업 안내지침」 및 "위탁자"의 지시사항 등을 준수하여야 한다.

* 연고권이란 재산의 임대권 및 관리권을 가진 사람이 국가가 재산을 불하(拂下)할 때 우선적으로 불하받을 수 있는 권리를 말함.

⑤ "위탁자"는 보육시설의 유지관리 상태를 점검할 수 있고, 소요되는 비용은 기 편성된 어린이집의 운영비로 처리하며, 주요보수사항은 "위탁자"와 협의하여 처리한다.

제12조(건강 및 안전관리)

① "수탁자"는 원아 및 교직원에 대해 매년 1회 이상 건강진단을 실시해야 하며, 원아의 건강검진 비용은 원아의 보호자 부담을 원칙으로 한다.

② "수탁자"는 원아의 질병 및 사고발생 등 위급상황이 발생한 경우 즉시 응급 의료기관으로 이송하여야 하며 신속한 조치가 가능토록 인근 병원과 비상연락망을 확인하는 등 협력관계를 유지하여야 한다.

③ 어린이집은 응급조치를 위한 비상약품 및 간이 의료기구를 비치하여야 한다.

④ 전염병에 걸린 원아 발생 시 즉시 격리조치하고, 완치 때까지 가정보육을 원칙으로 한다. 이 경우 완치소견서를 어린이집에 제출한 후 등원이 가능토록 한다.

⑤ "수탁자"는 아동 및 교직원의 안전사고에 대비한 『어린이집 안전공제회』에 가입하여야 한다.

⑥ 보육교직원에 의한 아동학대 사례 발생시 즉시 "위탁자"에게 통보하고, "수탁자" 및 원장은 관할 경찰서 및 관할 지자체(아동학대전담공무원)에 즉시 신고하여 합동조사를 하거나 피해 아동에 대한 조치를 취한 후 학대사실을 확인한 경우에는 반드시 형사고소 고발조치하고 관련 내용을 "위탁자"에게 보고한다.

⑦ 「영유아보육법」 제48조에 따라 어린이집의 원장 또는 보육교사가 「아동복지법」 제17조에 따른 아동학대 금지행위를 위반하여 동법 제71조 제1항에 의한 처벌을 받은 경우에는 그 자격이 취소되며, 어린이집 교직원 자격도 동시에 박탈된다. 또한 이에 대한 민·형사상 책임은 "수탁자"에게 있으며, 또한 아동학대 사례 발생시 "수탁자"의 종사자에 대한 관리소홀로 판단될 경우에는 재위탁 심사기준에 반영한다.

⑧ 원장은 매월 정기적으로 시설에 대한 안전점검을 실시하여야 한다.

⑨ 원장은 월 1회 소방훈련을 계획하고 실시하여야 한다.

⑩ 어린이집 교직원은 원아의 연령별 안전교육계획을 수립하고 그에 맞는 안전교육을 실시하여야 한다.

⑪ 제1항 내지 제10항의 규정을 위반하여 발생하는 문제에 대한 책임은 "수탁자"에게 있다.

제13조(비품 인수인계)

① 어린이집에 설치되어 있는 모든 비품의 소유권은 "위탁자"에게 있다.

② "수탁자"는 "위탁자"가 제공한 비품에 대하여 별도 비품 인수인계제를 하고 인수받은 비품은 비품대장에 등록·사용하며, 비품 유지 및 관리에 대해 선량한 관리자로서의 주의의무를 다한다.

③ 시설 운영 간에 추가적으로 획득한 비품에 대해서는 비품대장에 등록 후 사용하여야 한다.

제14조(어린이집 평가)

① "수탁자"는 「영유아보육법」 제30조에 따라 어린이집의 질적 수준 향상을 위하여 보건복지부의 평가를 받아야 한다.

② 어린이집 평가에 대한 구체적인 사항은 「영유아보육법」 및 보건복지부 「보육사업 안내지침」에 따른다.

제15조(운영 예산의 관리 및 예산회계)

① "수탁자"는 위탁사업비의 정확한 예산집행 등을 위하여 「영유아보육법」, 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」 및 보건복지부 「보육사업 안내지침」에 규정된 장부를 비치하여야 한다.

② "수탁자"는 제1항의 각종 장부와 경상경비의 지출증빙서류를 5년 이상 보존하여야 한다.

③ "수탁자"는 분기단위 위탁사업에 필요한 운영비를 "위탁자"에게 신청하여 지급받고, 매월(분기/반기) 단위 예산 집행실적을 "위탁자"에게 제출하여야 한다.

④ 회계연도는 「국가재정법」상의 보건복지부 「보육사업 안내지침」에 따른 회계연도에 준하되, 군 예산의 경우에는 「국

가재정법」 제2조에 따른다.

- ⑤ 회계연도의 모든 수입을 세입으로 하고, 모든 지출은 세출로 하여 예산 내용과 산출기초를 명백히 표기하여야 한다.
- ⑥ 세입과 세출은 건전한 내용으로 균형을 유지하도록 하여야 한다.
- ⑦ 모든 서식 및 작성방법은 「영유아보육법」 및 보건복지부 「보육사업 안내지침」의 재무회계 규칙에 의한다.
- ⑧ "수탁자"는 수입 및 지출원인 행위에 관한 사무를 각각 어린이집 교직원에게 위임할 수 있다.
- ⑨ 어린이집의 연간 운영예산편성(안)은 0군본부 예산편성지침이 시달된 날부터 지정된 기한까지 "위탁자"에게 제출하며, 결산서는 매월(분기/반기) 및 회계연도 종료 후 10일 이내에 "위탁자"에게 제출하여야 한다.
- ⑩ 어린이집은 예산편성 및 운영에 변경사항이 발생 할 경우 "위탁자"에게 그 사유와 예산변경 운영계획을 작성하여 제출하여야 한다.
- ⑪ 수입계좌는 보육료와 국고보조금 용도로 구분하여 개설하고 지출시 대금 결제는 어린이집카드 사용을 원칙으로 하며 부득이한 경우 계좌이체 할 수 있다.
- ⑫ 서식 및 작성방법은 보건복지부 어린이집 재무회계 규칙에 의하며, 본 계약에서 언급하지 않은 사항은 위 관련근거에 의하여 처리한다.

제16조(사무 분장)

"수탁자"는 어린이집의 원활한 운영을 위해 교직원간 사무가 공평하게 분장되도록 문서화하여 관리하여야 한다.

제17조(가정과의 소통)

어린이집은 학부모와 정기(월) 또는 비정기 면담, 알림장, 카페, 전화, 가정통신문 등 여러 가지 방법으로 소통하여야 한다.

제18조(부모 교육)

어린이집은 학부모에게 올바른 부모역할을 할 수 있도록 다양한 부모교육 프로그램을 제공하여야 한다.

제19조(지역사회기관과의 협조)

어린이집은 지역사회기관과 협조하여 다양한 보육활동이 가능하도록 노력하여야 한다.

제20조(업무협조)

"위탁자"와 "수탁자"는 어린이집 운영에 있어 필요한 제반사항을 상호 요청할 수 있고 최대한 이에 협조하여야 한다.

제21조(감독)

- ① "위탁자"는 어린이집 운영 전반에 대하여 매년 1회 이상 감사를 실시하고, 상급부대 점검 등을 할 수 있으며 "수탁자"는 이에 협조하여야 한다.
- ② "수탁자"는 제1항의 규정에 의한 점검(감사)결과 "위탁자"의 시정요구가 있을 경우에는 "위탁자"가 지정한 기한 내에 시정결과를 서면으로 "위탁자"에게 제출하여야 한다.
- ③ "수탁자"는 어린이집 운영에 의한 수입액과 지출액(보육료 포함)에 대한 정산서를 매월 "위탁자"에게 제출하여야 한다.

제22조(계약의 해지)

① "위탁자"는 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때에는 이 계약을 별도의 최고 없이 즉시 해지할 수 있다. 이 경우 "수탁자"는 "위탁자"에게 손해 배상 등의 청구를 할 수 없다.

- 1. "수탁자"가 법령상의 의무를 위반하였을 경우
- 2. "수탁자"가 본 계약서상의 의무를 위반하였을 경우
- 3. "위탁자"의 정당한 지시·감독사항을 "수탁자"가 불이행하거나 위반하였을 경우
- 4. "수탁자"가 각종 보고사항을 허위로 보고한 경우
- 5. "수탁자"가 어린이집을 운영함에 있어 다수의 민원을 야기하는 등 각종 사건·사고에 연루되어 어린이집 운영에 심각한 지장을 초래하거나 인권침해, 부당노동행위, 위법·불법행위 등으로 사회적 물의를 일으킨 경우
- 6. 어린이집에서 회계부정이나 불법행위 또는 기타 부당행위가 발생한 경우
- 7. 어린이집에서 아동학대가 발생한 경우
- 8. 어린이집 운영과 관련하여 시정명령 등의 행정처분을 받은 경우
- 9. 어린이집 보육아동의 보호자를 대상으로 한 다면평가에서 총점의 50% 미만의 평가결과를 받은 경우. 다면평가는

위탁자가 어린이집 운영과 관련하여 평가항목 등을 정하여 실시하고, 다면평가에 참여하는 보육아동의 보호자는 전년도 보육아동의 보호자를 포함한다.

10. 부대 이전이나 폐지, 보육아동의 현저한 감소 등으로 어린이집 운영이 불필요하게 된 경우

11. 천재지변, 전쟁 또는 사변, 그 밖에 이에 준하는 사유로 이 계약을 계속 유지할 수 없는 경우

12. 그 밖에 "수탁자"에 대한 "위탁자"의 신뢰가 파괴되어 계약 이행이 현저히 곤란한 경우

② "위탁자"와 "수탁자"는 상호 간의 합의가 있는 경우 계약을 해지할 수 있으며, 이 경우에는 원하는 해지시점으로부터 90일 이전에 상호 통보하여야 한다. 다만, 천재지변이나 긴급을 요하는 때에는 예외로 할 수 있다.

③ 계약이 해지된 때에는 "수탁자"는 "위탁자"에게 속하는 시설물 기타 재산을 지체 없이 "위탁자"에게 인도하여야 한다.

제23조(계약의 해석)

이 계약에 규정되지 않은 사항에 대해서는 「영유아보육법」, 「군 어린이집 관리·운영 훈령」, 보건복지부 「보육사업 안내 지침」에 따른다.

제24조(관할법원)

이 계약과 관련하여 당사자 간 분쟁이 발생하는 경우 당사자 간 협의에 의하여 해결함을 원칙으로 하고, 협의가 이루어지지 않는 경우에는 "위탁자" 측 소재지 법원을 관할 법원으로 한다.

0000년 00월 00일

운영위탁자 0000부대 부대장 000 (인)

수탁자 0000법인 대표자 000 (인)